

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG KHUNG ĐẠI LÝ VÀ CHƯƠNG TRÌNH REBATE

Số: AGR-2025-VFHCM

Hôm nay, ngày 01 tháng 01 năm 2025, tại [Địa chỉ công ty], chúng tôi gồm có:

I. BÊN A (Bên Cung cấp/Công ty):

- Tên công ty: [Tên đầy đủ của VinFast hoặc đơn vị chủ quản]
- Địa chỉ: [Địa chỉ trụ sở chính]
- Điện thoại: [Số điện thoại]
- Mã số thuế: [Mã số thuế]
- Đại diện bởi: Ông/Bà [Tên người đại diện], Chức vụ: [Chức vụ]
- Số tài khoản: [Số tài khoản ngân hàng], Ngân hàng: [Tên ngân hàng]

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)

II. BÊN B (Bên Đại lý/Dealer):

- Tên công ty: VinFast HCM (VF-HCM)
- Địa chỉ: [Địa chỉ trụ sở đại lý]
- Điện thoại: [Số điện thoại]
- Mã số thuế: [Mã số thuế]
- Đại diện bởi: Ông/Bà [Tên người đại diện], Chức vụ: [Chức vụ]
- Số tài khoản: [Số tài khoản ngân hàng], Ngân hàng: [Tên ngân hàng]

(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)

Hai bên cùng đồng ý ký kết Hợp đồng khung với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

1.1. **Đối tượng:** Hợp đồng này là hợp đồng khung quy định các nguyên tắc chung và điều kiện áp dụng chương trình chiết khấu/hoàn tiền (**Rebate**) cho Bên B khi thực hiện các hoạt động kinh doanh sản phẩm/dịch vụ của Bên A.

1.2. **Phạm vi áp dụng:** Áp dụng cho các sản phẩm/dịch vụ [Liệt kê chủng loại sản phẩm, ví dụ: Xe ô tô điện, xe máy điện].

1.3. **Thời hạn Hợp đồng:**

- Hợp đồng có hiệu lực từ ngày **01/01/2025** đến hết ngày **31/12/2025**.
- Khi hết thời hạn, nếu hai bên không có ý kiến gì khác, Hợp đồng sẽ được xem xét gia hạn.

ĐIỀU 2. CHƯƠNG TRÌNH REBATE VÀ ĐIỀU KIỆN

2.1. Cơ chế Rebate: Bên B sẽ được hưởng Rebate dựa trên kết quả đạt được các chỉ tiêu kinh doanh do Bên A quy định trong từng thời kỳ (Quý/Năm).

2.2. Công thức Rebate:

- Mức 1 (Doanh số cơ bản):** Nếu Bên B đạt từ 80% đến dưới 100% Target quý/năm, mức Rebate được hưởng là $X\%$ trên tổng giá trị hàng hóa thực bán trong kỳ.
- Mức 2 (Doanh số vượt):** Nếu Bên B đạt từ 100% Target quý/năm trở lên, mức Rebate được hưởng là $Y\%$ (với $Y > X$) trên tổng giá trị hàng hóa thực bán trong kỳ.
- Chi tiết chỉ tiêu Target và tỷ lệ Rebate sẽ được quy định cụ thể trong Phụ lục đính kèm.*

2.3. **Chỉ tiêu khác:** Rebate có thể bị điều chỉnh hoặc hủy bỏ nếu Bên B không tuân thủ các quy định về dịch vụ khách hàng, quy chuẩn đại lý, hoặc thanh toán công nợ theo quy định.

ĐIỀU 3. THANH TOÁN REBATE

3.1. Thời điểm chốt Rebate: Bên A sẽ chốt kết quả Rebate vào [Ngày quy định, ví dụ: 15 ngày] sau khi kết thúc mỗi [Kỳ tính, ví dụ: Quý/Năm].

3.2. Điều khoản thanh toán: Net 30. Bên A có trách nhiệm thanh toán giá trị Rebate cho Bên B trong vòng 30 ngày kể từ ngày chốt Rebate chính thức.

3.3. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản của Bên B đã nêu tại mục II.

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC BÊN

(Mục này cần điền cụ thể theo yêu cầu của công ty bạn, ví dụ: Trách nhiệm báo cáo, trách nhiệm quảng bá thương hiệu, v.v.)

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng này.

5.2. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Nếu không giải quyết được, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại [Tên Tòa án] để giải quyết.

5.3. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

[Chữ ký và Họ tên]

[Chức vụ]

(Đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN A

[Chữ ký và Họ tên]

[Chức vụ]

(Đóng dấu)